



Nr. 354 Kabinettsitzung vom 12. November 1924, 16.30 Uhr

R 43 I/1397, Bl. 44f

Anwesend: Marx, Stresemann, Luther, Hamm, Graf v. Kanitz; StS Bracht, Meissner, Joel, Zweigert, Geib, Sautter, v. Maltzan; MinDir. Spiecker, Kempner, Köpke, v. Schubert, Bumke, Hoffmann, Nobis; Gesandter Ritter, Gesandtschaftsrat Hemmen; MinR Kiep, Kastl; Oberstlt. v. Stülpnagel, Rittmeister Planck; RegR Sabath; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen.
2. Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs.
3. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes über Wechsel- und Scheckzinsen [...]
4. Außerhalb der Tagesordnung: Veröffentlichung der Gutachten der Sachverständigen des Untersuchungsausschusses in der Frage der militärischen Operationen 1918.

1. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen.

Der Reichsminister des Auswärtigen berichtete über den Verlauf der Handelsvertragsverhandlungen in Paris ¹ und entwickelte Vorschläge über das weitere Vorgehen. Falls Herriot diese Vorschläge ablehne, werde nichts anderes übrigbleiben, als die Verhandlungen abubrechen.

Der Reichsminister der Finanzen teilte mit, daß ihm bekanntgeworden sei, daß sich England und Frankreich schon in London ² verbunden hätten zur gemeinsamen Verteidigung des recovery act ³ und sogar gegen die Pläne des Reparationsagenten. Wenn es dem Reparationsagenten gelänge, seine Pläne durchzuführen, so wäre die Frage der 26prozentigen Reparationsabgabe gegenstandslos geworden. Zur Zeit ließe sich aber noch nicht übersehen, wie sich Parker Gilbert und das Transfer-Komitee zu diesen Plänen stelle ⁴. Es sei ihm aber mitgeteilt worden, daß der Reparationsagent beabsichtige, ihm über seinen Standpunkt im Laufe des 13. November eine schriftliche Mitteilung zu machen. Es empfehle sich, diese Mitteilung abzuwarten. Was die Vorschläge des Reichsministers

¹ Vgl. Dok. Nr. 353, P. 2.

² Gemeint ist offenbar: auf der Londoner Konferenz 1924.

³ D. h. der Reparationsabgabe auf die dt. Ausfuhr, die von England auf Grund des „Reparation Recovery Act“ und von Frankreich auf Grund eines analogen Gesetzes erhoben wurde.

⁴ Mit Schreiben vom 27. 10. hatte der RFM dem Reparationsagenten Parker Gilbert ein Memorandum zur Frage der Reparationsabgabe übersandt (vgl. Dok. Nr. 344, Anm. 3).

des Auswärtigen anlange, so schienen sie ihm das Richtige zu treffen, nur möchte er empfehlen, den Gedanken des Schiedsgerichts vollständig herauszulassen.

Der *Reichswirtschaftsministers* schloß sich den Ausführungen und Vorschlägen des Reichsministers des Auswärtigen und des Reichsministers der Finanzen an.

Das *Kabinett* beschloß zunächst abzuwarten, ob der Reparationsagent im Laufe des folgenden Tages die angekündigte Mitteilung dem Reichsminister der Finanzen zukommen lasse⁵. Im übrigen erklärte sich das Kabinett mit den Vorschlägen des Reichsministers des Auswärtigen einverstanden und überließ die Formulierung der Instruktion für die Pariser Delegation dem Reichsminister des Auswärtigen, dem Reichsminister der Finanzen und dem Reichsjustizminister⁶. Im Falle eines Ablehnens der Vorschläge durch Herriot sollen die Verhandlungen nicht abgebrochen werden, die Verhandlungsführer sollen lediglich erklären, zwecks Berichterstattung und Einholung neuer Instruktionen persönlich nach Berlin reisen zu müssen⁷.

2. Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs.

Staatssekretär Joel berichtete über die Vorlage⁸ und gab einen Überblick über die Gründe, die für eine möglichst beschleunigte Strafgesetzreform sprächen.

Die Vorlage des Reichsjustizministers wurde unverändert angenommen. Das *Kabinett* ging dabei davon aus, daß die Beratung im Reichsrat noch Gelegenheit geben werde, zu Einzelfragen Stellung zu nehmen.

Das Kabinett erklärte sich ferner mit der Veröffentlichung des Entwurfs einverstanden⁹.

3. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes über Wechsel- und Scheckzinsen [...]

4. Außerhalb der Tagesordnung: Veröffentlichung der Gutachten der Sachverständigen des Untersuchungsausschusses in der Frage der militärischen Operationen 1918.¹⁰

Der *Reichskanzler* stellte die Frage zur Erörterung und betonte die Bedenken, die dagegen beständen.

Der *Reichswirtschaftsminister* und der *Reichsminister der Finanzen* sprachen sich gegen eine Veröffentlichung der Gutachten aus, da diese bei der Unvollständigkeit, die dem [!] Gutachten beizumessen sei, nicht geeignet sei, genügende Klarheit über die behandelten Fragen zu verbreiten.

Das *Kabinett* beschloß, daß vorbehaltlich der Prüfung der Rechtsfrage eine Veröffentlichung nicht stattfinden solle, sofern nicht das Auswärtige Amt noch neue Gesichtspunkte vorbrächte¹¹.

⁵ Mit Schreiben vom 14. 11. teilt der Reparationsagent dem RFM mit: Er werde die Beträge, die die RReg. zur Entschädigung der dt. Exporteure für die Reparationsabgabe aufwende, nur dann und in dem Umfange auf die Annuität anrechnen und der RReg. vergüten, wie er dazu vom Transfer-Komitee ermächtigt werde. Das Transfer-Komitee habe ihn in seiner Sitzung vom 31. 10. ermächtigt, bis auf weiteres die Rückvergütung vorzunehmen (R 2/2391, Bl. 483; vgl. Schultheß 1924, S. 442).

⁶ Diese Instruktion mit den Vorschlägen des RAM war in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln.

⁷ Der Leiter der dt. Verhandlungsdelegation, StS Trendelenburg, kehrt nach Berlin zurück und berichtet in der Kabinettsitzung vom 15. 11. (Dok. Nr. 355, P. 1).

⁸ S. Dok. Nr. 293, P. 5.

⁹ Am 17. 11. übersendet der RJM dem RR den Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches mit Begründung (RR-Drucksachen 1924, Nr. 174).

¹⁰ S. Dok. Nr. 350.

¹¹ Das Kabinett befaßt sich mit dieser Angelegenheit erneut in seiner Sitzung vom 4. 12. (Dok. Nr. 366, P. 3).

Zitierhinweis

Nr. 354 Kabinettsitzung vom 12. November 1924, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 1172–1174 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D354>